



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Kurzprotokoll der 2. Sitzung

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Berlin, den 4. Juni 2025, 09:00 Uhr
Berlin, Dorotheenstraße 100 - 101,
Jakob-Kaiser-Haus,
Sitzungssaal: 1 302

Vorsitz: Hermann Färber, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung **Seite 5**

**Vorstellungsrunde
der Ausschussmitglieder** **Seite 7**



Tagesordnungspunkt 1

Seite 5

Antrag der Abgeordneten Karl Bär, Dr. Zoe Mayer,
Niklas Wagener, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

**zu dem Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über
mit bestimmten neuen genomischen Techniken
gewonnene Pflanzen und die aus ihnen
gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie
zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625
KOM(2023) 411 endg.; Ratsdok. 11592/23**

**hier: Stellungnahme gegenüber der
Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3
des Grundgesetzes**

BT-Drucksache 21/221

Federführend:

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Berichterstatter/in:

Abg. Anna Aeikens [CDU/CSU]
Abg. Stephan Protschka [AfD]
Abg. Isabel Mackensen-Geis [SPD]
Abg. Karl Bär [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Ina Latendorf [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 2

Seite 7

Unterrichtung durch das Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

- a) **Ergebnisbericht über die Tagung des Rates "
Landwirtschaft und Fischerei"
am 26. Mai 2025**

Selbstbefassung SB 21(10)1

Hierzu wurde/wird verteilt:

Ausschussdrucksache 21(10)1 (Vorbericht)

Ausschussdrucksache 21(10)2 (Ergebnisbericht)

- b) **Vorbericht zu der Tagung des Rates
"Landwirtschaft und Fischerei"
am 23. und 24. Juni 2025**

Selbstbefassung SB 21(10)2



Tagesordnungspunkt 3

Seite 11

Unterrichtung durch das Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

**Ergebnisbericht über die 21. Verbraucherschutz-
ministerkonferenz (VSMK)
vom 21. bis 23. Mai 2025 in Berlin
betreffend die Bereiche "Ernährung",
"Gesundheitlicher Verbraucherschutz" und
"Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz"**

Selbstbefassung SB 21(10)3

Tagesordnungspunkt 4

Seite 14

Bericht der Bundesregierung

**zu dem vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) beauftragten
"Gutachten zur Vereinbarkeit des EU-Vorschlags
für eine Verordnung über mit bestimmten neuen
genomischen Techniken (NGT) gewonnenen
Pflanzen mit dem Cartagena-Protokoll über die
biologische Sicherheit" der Universität Freiburg
vom 9. April 2025**

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 27. Mai 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)4



Anwesenheitsliste der Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Aeikens, Anna Auernhammer, Artur Bosbach, Caroline Büdenbender, Benedikt Engelhard, Alexander Färber, Hermann Frauenpreiß, Christoph Steiniger, Johannes Stier, Dieter	Knoerig, Axel
AfD	Felser, Peter Meiners, Danny Protschka, Stephan Reck, Christian Schattner, Bernd Schmidt, Julian Schuhmann, Bernd	Janich, Steffen Schieske, Lars
SPD	Behrens, Jens Dilcher, Esther Kersten, Dr. Franziska Mackensen-Geis, Isabel Schwarz, Andreas Troff-Schaffarzyk, Anja	
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Bär, Karl Mayer, Dr. Zoe Nick, Dr. Ophelia Wagener, Niklas	
Die Linke	Bauer, Marcel Latendorf, Ina Wagner, Sascha	



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **Vorsitzende** begrüßt alle Anwesenden zur zweiten Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Ein besonderer Gruß gelte der Bundesregierung, vertreten durch die Parlamentarische Staatssekretärin (PStn) Martina Englhardt-Kopf.

Er gratuliert dem Abg. Sascha Wagner nachträglich zum Geburtstag und wünscht im Namen des gesamten Ausschusses viel Glück, Gesundheit und Wohlergehen.

(Beifall)

Zudem gibt er eine Erweiterung der Ausschussmitgliedschaft bekannt. Die Fraktion der AfD habe am 22. Mai 2025 erklärt, dass der Abg. Olaf Hilmer als letztes noch zu benennendes stellvertretendes Mitglied der Fraktion in den Ausschuss eintrete.

Da der Ausschuss noch keinen Beschluss zu Verfahrensregeln gefasst habe, werde bei den Punkten Öffentlichkeit der Sitzung, Worterteilung und Redezeit sowie Zutrittsrecht zum Sitzungssaal zunächst verfahren wie in der letzten Wahlperiode. Die Sitzung werde nicht-öffentlich stattfinden, das Wort erteile er als Vorsitzender nach entsprechender Meldung für einen Redebeitrag, der die Zeit von zweieinhalb Minuten nicht überschreiten dürfe. Pro Fraktion habe eine Referentin oder ein Referent Zutritt zum Sitzungssaal.

Tagesordnungspunkt 1

Antrag der Abgeordneten Karl Bär, Dr. Zoe Mayer, Niklas Wagener, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 KOM(2023) 411 endg.; Ratsdok. 11592/23

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes

BT-Drucksache 21/221

Der **Vorsitzende** weist vor Eintritt in die Beratung auf die Offenlegungspflicht von Interessensverknüpfungen nach § 49 des Abgeordnetengesetzes (AbgG) der Berichterstatterinnen und Berichterstatter hin und stellt fest, dass es dazu keine Wortmeldung gebe.

Abg. **Karl Bär** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bemerkt, der Antrag seiner Fraktion beziehe sich auf ein EU-Gesetzesvorhaben, das bereits in der letzten Legislaturperiode dem Bundestag vorgelegen habe. Auf Ebene der EU werde derzeit die Frage nach der Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln, vor allem sei durch neue genomische Techniken (NGT) veränderten Produkten, intensiv diskutiert. Nach der Debatte der ersten Lesung im Plenum des Bundestages weise er darauf hin, dass im Antrag keine Änderungen gefordert würden, sondern nur die Beibehaltung der aktuellen Rechtslage. Seine Fraktion hoffe, dass der Antrag bald abschließend beraten werde, um Klarheit zu haben, wie die Bundesregierung im Rat abstimmen werde. Mit einer Stellungnahme nach Art. 23 GG könne der Bundestag die Bundesregierung an ein bestimmtes Abstimmungsverhalten binden und damit auch die EU-Gesetzgebung beeinflussen. Eine Abschaffung der Kennzeichnungspflicht entspreche nicht den Wünschen der Verbraucher. Die Verbraucher wollten entscheiden können, ob sie gentechnisch veränderte Lebensmittel konsumierten. Da-



mit könnten sie auch Einfluss auf die Landwirtschaft nehmen. Zudem stehe vor allem der Bio-Landbau vor dem Problem, sich ohne Kennzeichnungspflicht nicht von konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben abgrenzen zu können. Betriebe könnten mit Gentechnik arbeiten, ohne dass dies den Nachbarbetrieben oder den Kundinnen und Kunden bekannt sei, während Biobetriebe oder Betriebe, die gentechnikfrei produzierten, zusätzliche Kosten hätten. Lebensmittel ohne Gentechnik hätten 2024 einen Umsatz von über 17 Mrd. Euro erzielt, das sei ein relativer großer Anteil in der Lebensmittelwirtschaft. Neben Problemen für die betroffenen Betriebe, wie zusätzliche Kosten, müsse darüber hinaus mit teureren Lebensmitteln gerechnet werden.

Abg. **Isabel Mackensens-Geis** (SPD) erklärt, die Fraktion der SPD sei offen für Innovationen und verschließe sich nicht den neuen Technologien. Sie sehe die Chancen von CRISPR-Cas oder NGT, auf der anderen Seite seien Verbraucherschutz und Wahlfreiheit ebenso wichtig. Ein funktionierender Markt benötige das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Transparenz und Wahlfreiheit seien die Basis für selbstbestimmten Konsum. So könnten Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, den Markt mitzugestalten. Das sei moderne Verbraucherpolitik. Deshalb stehe die Fraktion der SPD zur Kennzeichnung für Lebensmittel aus NGT entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unterstütze damit die Position des EP von Februar 2024. Bei einer Koexistenz seien Haftungsschutz und Planungssicherheit für gentechnikfrei wirtschaftende Betriebe notwendig.

Der Koalitionsvertrag der Parteien CDU, CSU und SPD besage, „Verbraucherinnen und Verbraucher sollen selbstbestimmt entscheiden können. Wir unterstützen sie durch starke Rechte, Transparenz und Informationen, Beratung und Bildung, Schutz und Vorsorge.“ Ihre Fraktion teile das Anliegen der Kennzeichnungspflicht, werde aber den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen, weil damit die Bundesregierung unter Druck gesetzt werde. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD seien in engem Austausch mit der Bundesregierung, um eine tragfähige und ausgewogene Lösung

zu erreichen, die sowohl den Schutz der Verbraucherrechte als auch die Interessen für mehr Innovation für neue Technologien verbinde. Dafür setze sich ihre Fraktion mit Nachdruck im Parlament, in der Regierung und auf Ebene der EU ein.

Abg. **Stephan Protschka** (AfD) stellt fest, dass die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderte verpflichtende Kennzeichnung von genomisch veränderten Lebensmitteln und deren Rückverfolgbarkeit zwar gut klinge, aber technisch nicht umsetzbar sei. Vom Endprodukt aus sei nicht rückverfolgbar, ob es aus natürlichen Züchtungsmethoden oder mit Gentechnik entstanden sei. Die neuen Züchtungsmethoden müssten definitiv weiter erforscht werden, vor allem CRISPR-Cas, auch wenn diese vermutlich kein Allheilmittel seien. Mit dem vorliegenden Antrag werde versucht, die Forschung zu unterbinden. Der Antrag habe nichts mit Fortschritt zu tun. Damit werde nur ein Problem politisch instrumentalisiert. Mit Symbolpolitik wolle sich die Fraktion der AfD nicht abgeben. Sie wolle vernünftige Politik machen und lehne deswegen den Antrag ab.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) merkt an, sie sei dankbar, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesen Antrag gestellt habe, dem ihre Fraktion zustimmen werde. Im Gegensatz zur Abg. Isabel Mackensens-Geis (SPD) sehe sie es als Aufgabe der Parlamentarier an, von der Bundesregierung ein bestimmtes Handeln zu fordern. Der Bundestag kontrolliere die Bundesregierung und in vielen Anträgen werde die Bundesregierung zu Maßnahmen aufgefordert. Die politischen Forderungen des vorliegenden Antrags seien aus ihrer Sicht ein Mindestmaß, denn sie entsprächen der geltenden Rechtslage. Insofern müssten diese Forderungen entgegen den eben geäußerten Aussagen umsetzbar sein. Die Ausführungen der Fraktion der SPD seien aus ihrer Sicht widersprüchlich. Wenn im Sinne des Verbraucherschutzes die Kennzeichnung entlang der gesamten Wertschöpfungskette gewährleistet sein müsse, aber gleichzeitig die Bundesregierung nicht beauftragt werden solle, sich für eine Kennzeichnungspflicht einzusetzen, sei das ein Widerspruch. Ein starker Verbraucherschutz werde benötigt, ansonsten könnten sich Verbraucherinnen und Verbraucher nicht informieren. Zudem gehöre



die Kennzeichnungspflicht zur Existenzgrundlage von gentechnikfrei wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern, Gartenbaubetrieben usw. Ein Wegfall sei fatal für diesen Bereich.

Abg. **Anna Aeikens** (CDU/CSU) merkt an, es sei positiv, dass auf Ebene der EU so viel Bewegung in das Thema NGT gekommen sei. Die Forderung, die Verordnung im Rat abzulehnen, falls keine umfassende Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden könnten, belaste die laufenden Verhandlungen. Die Kolleginnen und Kollegen des EP hätten sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wichtig sei nun eine gemeinsame Lösung auf EU-Ebene, die für alle umsetzbar sei. Dafür müsse Pro und Contra der neuen Technologien sorgfältig geprüft und abgewogen sowie im Rahmen eines wissenschaftlichen Ansatzes mit den Risiken und Sorgen umgegangen werden. Um eine Lösung mit breiter Akzeptanz finden zu können, dürfe die Bundesregierung nicht durch einen Antrag vorab gebunden werden. Daher plädiere die Fraktion der CDU/CSU für die Ablehnung des Antrags.

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) schließt sich der Empfehlung zur Ablehnung an. Die Bundesregierung befinde sich aktuell in den Verhandlungen auf EU-Ebene und würde durch den Antrag festgelegt. Die Sorgen und Bedenken nehme die Bundesregierung sehr ernst, sie strebe aber einen tragfähigen Kompromiss an, der die unterschiedlichen Interessenslagen in der Forschung, der Pflanzenzucht und den verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugungsformen sowie der Lebensmittelverarbeitung und die der Verbraucherinnen und Verbraucher abwäge. Eine Vorfestlegung zum jetzigen Zeitpunkt halte die Bundesregierung für nicht zielführend, deshalb empfehle sie die Ablehnung.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Ablehnung des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf BT-Drucksache 21/221 zu empfehlen.

Vorstellungsrunde der Ausschussmitglieder

Die Ausschussmitglieder, beginnend mit dem Vorsitzenden, äußern sich kurz zu ihrer Person. Auch die PStn Martina Englhardt-Kopf wird in die Vorstellungsrunde einbezogen. Im Anschluss stellen sich die anwesenden Beschäftigten des Ausschusssekretariats vor.

Tagesordnungspunkt 2

Unterrichtung durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

a) Ergebnisbericht über die Tagung des Rates "Landwirtschaft und Fischerei" am 26. Mai 2025

Selbstbefassung SB 21(10)1

Abg. **Christian Reck** (AfD) bezieht sich zunächst auf den TOP „Vision zur Zukunft der Landwirtschaft“. EU-Kommissar Christophe Hansen habe kürzlich gewarnt, dass die EU-Kommission bis zu 800 Mrd. Euro in Verteidigung investieren wolle und dies auf Kosten des Agrarhaushalts geschehe. Aus dem Ergebnisbericht gehe die Position der Bundesregierung dazu nicht hervor. Er fragt, ob sich die Bundesregierung für ein separates und gut ausgestattetes Budget für die GAP im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) sowie für die Beibehaltung der Zwei-Säulen-Struktur ausspreche und wie ihre Position zu möglichen Mittelkürzungen im Agrarhaushalt sei. Daneben habe Bundesminister (BM) Alois Rainer die Vereinfachungsvorschläge der EU-Kommission für die aktuelle Förderperiode der GAP begrüßt und angekündigt, noch in diesem Jahr verbindlich für deren Umsetzung sorgen zu wollen. Leider seien bislang Fragen seiner Fraktion unbeantwortet geblieben, welche der einzelnen Vorschläge er konkret teile. Er bittet um Auskunft, für welche konkreten Vereinfachungsvorschläge, insbesondere beim Bürokratieabbau, BM Alois Rainer bei den Beratungen eintreten werde.

Unter dem TOP „Marktlage nach der russischen Invasion in die Ukraine und der Änderung der Zollpolitik der USA“ sei dem Ergebnisbericht zu entnehmen, dass BM Alois Rainer die „ungebrochene



Unterstützung Deutschlands für die Ukraine“ betont und erklärt habe, die Ukraine müsse weiterhin ihre Agrarerzeugnisse exportieren können. Zum einen bitte er um eine Erklärung, was diese Aussage konkret bedeute und ob sich die Bundesregierung dafür einsetze, dass die europäischen Märkte weiterhin mit ukrainischen Agrargütern geflutet würden, die zu deutlich niedrigeren Umweltstandards produziert würden und die Preise drückten. Zum anderen überlege er, ob nicht eine Transitiöslösung zielführender sei, bei der die ukrainischen Agrargüter z. B. in verplombten Transportmitteln ausschließlich bis zu den Ostseehäfen gelangten, um anschließend weltweit weiter verladen zu werden.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) fragt, welche Schritte das BMLEH plane, um die Ausrichtung der GAP nach 2027 sowohl auf Versorgungssicherheit, Einkommenssicherung und gleichzeitig das Erreichen der notwendigen ökologischen Ziele auf EU-Ebene zu lenken. Außerdem möchte sie wissen, was auf Ebene der EU unternommen werden könne, um die im Koalitionsvertrag geforderte Steigerung der Einkommensanreize für die Erbringung von Umwelt-, Klima- und Tierwohlleistungen zu befördern und wie die anderen Mitgliedstaaten zum Erhalt der GAP als eigenständiges Politikfeld mit ländlicher Entwicklung als integralem Bestandteil stünden. Zudem erfragt sie, an welchen Stellen das BMLEH weiteren Verbesserungsbedarf in Bezug auf den KOM-Vorschlag zu Tiertransporten sehe. Sie beobachte mit Sorge die Ideen, die derzeit von der italienischen Regierung entwickelt würden.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erklärt, BM Alois Rainer habe sich dafür ausgesprochen, dass die Anreize für die Erbringung von Leistungen im Gemeinwohlinteresse für Klima, Umwelt und Tierwohl gesteigert werden sollten. Diese Leistungen sollten einkommenswirksam honoriert werden, sie frage aber, wie die Bundesregierung Anreize schaffen wolle, wenn die Einführung einiger Ökoregelungen nach hinten verschoben werde. Außerdem erkundigt sie sich, wie sich die Bundesregierung die Ausgestaltung der GAP nach 2027 vorstelle, sodass Gemeinwohlleistungen einkommenswirksam honoriert werden könnten, und wie sich die Bundesregierung dafür einsetzen wolle, dass die zweite Säule erhalten bliebe.

Vor dem Hintergrund des morgigen Treffens zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, erbittet Abg. **Artur Auernhammer** (CDU/CSU) Auskunft zur aktuellen Diskussion auf der Ratstagung über die US-Zölle, die auch die Landwirtschaft betreffen, und welche Initiativen die EU plane, um mehr Ruhe in den Markt zu bringen. Eine weitere Frage habe er zur Meldung des günstigen Erhaltungszustands für den Wolf, die in den nächsten Tagen oder Wochen erfolgen solle. Federführend sei zwar das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zuständig, dennoch sei er interessiert daran, ob es schon eine gemeinsame Position der Bundesregierung für die Verhandlungen auf EU-Ebene gebe.

Abg. **Marcel Bauer** (Die Linke) bittet um nähere Angaben zum aktuellen Arbeitsstand des Sonderausschusses Landwirtschaft, vor allem im Hinblick auf die Mittelvergabe für die GAP. Dort hätten mehrere Mitgliedstaaten bezüglich der Ausstattung Bedenken angemeldet. Des Weiteren fragt er, wie die Bundesregierung die von BM Alois Rainer skizzierten Ziele der Agrarpolitik von mehr Wettbewerb und einer Stärkung der landwirtschaftlichen Erzeugung bei gleichzeitiger Erreichung der ökologischen Ziele im Rahmen der EU-Agrarpolitik umsetzen wolle und ob es schon konkrete Vorschläge seitens der Bundesregierung zur Erbringung von Leistungen im Gemeinwohlinteressen für Klima, Umwelt und Tierwohl gebe, um die angestrebte einkommenswirksame Honorierung in die GAP-Konditionalitäten aufzunehmen. Zudem erkundigt er sich nach den Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der ländlichen Räume, die innerhalb des vielfältigen Förderspektrums der GAP auch wirksam werden könnten.

Außerdem fragt er, welche Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Ukrainehilfen der EU auf Basis der autonomen Handelsmaßnahmen (Autonomous Trade Measures, ATM) auf den Weg gebracht worden seien, welche Kriterien der Vertieften und Umfassenden Freihandelszone der EU mit der Ukraine, Georgien und Moldawien bis zum erweiterten Inkrafttreten noch geändert werden sollten und was mit dem *Unity Safety-*



net, das die EU-Kommission auf der Ratstagung im Zusammenhang mit der aktuellen US-Zollpolitik in ihrer Vision zur Zukunft der Landwirtschaft erwähnt habe, gemeint sei. Zu den weiteren Kriseninterventionsmöglichkeiten der EU im sog. Omnibus-III-Paket zur Landwirtschaft neben den im Bericht genannten Bereichen Wetterfolgeneindämmung und Seuchenbekämpfung habe er zusätzlichen Informationsbedarf. Ebenso möchte er wissen, welche Mitgliedstaaten in der Diskussion über die Vereinfachung der Verwaltungsregeln die Abschaffung der sozialen Konditionalität der GAP gefordert hätten und wie sich die Bundesregierung zu dieser Forderung verhalte. Er erkundigt sich, inwieweit aus der Sicht der Bundesregierung die Einführung einer sogenannten Null-Risiko-Variante zur Optimierung der geplanten EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) beitrage, welche Vorschläge die Bundesregierung eingebracht habe, um die Verabschiedung der Entwaldungsverordnung zu beschleunigen, und wie die Ausgestaltung der Null-Risiko-Variante aussehen solle. Zum Stand der Überarbeitung der EU-Gesetzgebung zum Transport lebender Tiere, speziell zum Verhältnis des Tierschutzes gegenüber einer sogenannten Vermeidung ungerechtfertigter und nicht nachhaltiger Belastungen der Wirtschaftsbeteiligten, erbittet er eine Erklärung.

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BLEH) merkt an, nicht alle Inhalte der gestellten Fragen seien auf der Ratstagung thematisiert worden. Falls Fragen offenblieben, könne das BMLEH die Antwort schriftlich nachreichen. Auf die Frage von Abg. Christian Reck (AfD) zu den EU-Mitteln für Verteidigung in Höhe von 800 Mrd. Euro antwortet sie, dass die Bundesregierung daran interessiert sei, weiterhin ein maximales Agrarbudget zu erhalten und nicht einzelne Ressorts gegeneinander ausspielen wolle. Derzeit gebe es keine Hinweise auf deutliche Kürzungen. Die Bundesregierung werde sich für ein gut ausgestattetes EU-Agrarbudget ebenso wie für ein separates GAP-Budget einsetzen, um weiterhin gute Förderprogramme aufstellen zu können. Bezüglich der Vorschläge zur Vereinfachung betont sie, die Bundesregierung stehe für den Bürokratieabbau, das sei eines ihrer zentralen Versprechen. Daher habe BM Alois Rainer das Thema bei der Ratstagung eingebracht. Konkret leite das BMLEH z. B. gegenwärtig die Abschaffung der

Stoffstrombilanz in die Wege. Daneben würden derzeit die 194 Vorschläge der Länder zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft aus den vielfältigsten Bereichen geprüft und alle EU-relevanten Vorschläge auch auf EU-Ebene eingebracht. Das BMLEH plane im Übrigen nur Eins-zu-eins-Umsetzungen von EU-Regelungen.

Im Zusammenhang mit der Ukraine gebe es viele Desinformationen, die das BMLEH zu widerlegen versuche. Dass die Ukraine massiv Getreide nach Deutschland exportiere, sei falsch. Die genaue Zahl habe sie leider nicht im Kopf, aber der Anteil der Ukraine an den gesamten Getreideimporten nach Deutschland liege im einstelligen Bereich. Die Bundesregierung wolle die Ukraine weiterhin unterstützen.

Um bei der Neuausrichtung der GAP Umwelt- und Klimaschutz sowie Tierwohl in Einklang zu bringen, wie von Abg. Frau Dr. Franziska Kersten (SPD) erfragt, plädiere die Bundesregierung für die Beibehaltung der unterschiedlichen Säulen. Zur genauen Ausgestaltung könne sie jetzt noch nichts sagen, da man erst am Anfang der Debatte stehe. Insbesondere familiengeführte Betriebe sollten weiterhin durch einkommenswirksame Zahlungen gestärkt werden. Die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sei hinsichtlich der Größe und der betrieblichen Ausrichtung sehr unterschiedlich, entsprechend müssten Anreize für Klimaschutz gesetzt werden. Daher gebe es unterschiedliche Programme, um dem Umwelt- und Klimaschutz gerecht zu werden. Ebenso existierten Pläne zur Förderung des Tierwohls. Für die Unterstützung der Betriebe beim Umbau der Ställe für mehr Tierwohl würden 1,5 Mrd. Euro benötigt. Über diese Summe werde in den anstehenden Haushaltsberatungen diskutiert. Die Fragen zum Thema Tiertransporte und dem Vorschlag Italiens dazu werde das BMLEH schriftlich beantworten.

Abg. Dr. Ophelia Nick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) habe erwähnt, dass die Einführung von Öko-Regelungen nach hinten verschoben werden solle. Das beziehe sich vermutlich auf die Honorierung der Gemeinwohlleistungen im Rahmen der Ausgestaltung der neuen GAP. Diese werde durch gute Förderprogramme berücksichtigt, sie verweise hier auch auf die Programme der Länder, z. B. die Kul-



turlandschaftsprogramme (KULAP). Um einen Ausgleich zwischen Lebensmittelproduktion und Umweltleistungen zu finden, müssten die Landwirte diese Maßnahmen umsetzen und dafür honoriert werden. Dazu gebe es viele gute Beispiele aus der Praxis. Wie die zukünftige Ausgestaltung der ersten und zweiten Säule, auch im Hinblick auf die Einkommenswirksamkeit, aussehen werde, könne sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, das ergebe sich erst im Laufe der Verhandlungen. Aus diesem Grund habe sich die Bundesregierung auch noch nicht auf eine Position festgelegt.

Zur Frage von Abg. Artur Auernhammer (CDU/CSU) zu den unkalkulierbaren Zöllen der USA führt sie aus, dass sich die Bundesregierung dieser Problematik bewusst sei. Deshalb gebe es unterschiedliche bilaterale Gespräche. Bundeskanzler Friedrich Merz werde diese Woche US-Präsident Donald Trump besuchen. Darüber hinaus gebe es einen Dialog im agrarpolitischen Bereich, wie im Hinblick auf Im- und Exporte sowie auf Handelsabkommen mit den Zöllen umgegangen werden solle. Eine wichtige Rolle spiele dabei, sich breiter aufzustellen und zu diversifizieren, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Dennoch bleibe die Herausforderung, mit Ankündigungen umzugehen, die am nächsten Tag schon wieder obsolet sein könnten. Im BMLEH werde über mögliche Lösungen für das Verhältnis zum Handelspartner USA nachgedacht, derzeit werde der Abschluss weiterer Handelsabkommen geprüft.

Der günstige Erhaltungszustand des Wolfes müsse festgestellt werden, um dann das Bestandsmanagement aktiv umzusetzen zu können. Im Koalitionsvertrag sei die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdrecht festgeschrieben. Der erste Schritt sei, den Erhaltungszustand festzuschreiben. Das werde derzeit mit hoher Priorität in der Bundesregierung abgestimmt, da es gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eine Meldefrist bis Ende Juli gebe.

Die Fragen von Abg. Marcel Bauer (Die Linke) zum Arbeitsstand des EU-Agrarbudgets und der zukünftigen Mittelvergabe müssten aktuell offen bleiben, denn die EU stehe erst am Beginn der Verhandlungen zur neuen GAP. Die Bundesregierung wolle weiterhin die einkommenswirksamen Zahlungen und die Honorierung von Gemeinwohlleistungen

erhalten, daneben aber auch ökologische Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Erzeugung sowie die Stärkung der ländlichen Räume fördern. Wie dies in Einklang gebracht werden könne, sei Sache der zukünftigen Verhandlungen. Details zur Frage nach dem *Unity Safetynet* könne sie nachreichen, wenn diese Einzelfrage noch einmal an ihr Haus weitergegeben werde. Mit der erwähnten Null-Risiko-Variante solle in der EUDR eine neue Kategorie für Staaten ohne Entwaldungsrisiko eingeführt werden. Wenn Deutschland oder andere EU-Staaten als Null-Risiko-Länder eingestuft würden, werde neuer Bürokratieaufbau vermieden. Daher habe sich Deutschland auf der Ratstagung ebenso wie etliche andere Mitgliedstaaten für den Vorschlag ausgesprochen, um zum einen die Land- und Forstwirtschaft zu entlasten und zum anderen nachhaltig gewonnenes Holz in der ganzen Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Die Antwort auf die Fragen zu den neuen Vorschlägen zu Lebendtiertransporten im Rahmen des EU-Verordnungsvorschlag werde das BMLEH schriftlich nachreichen.

Esther Winterhoff (BMLEH, per Video) ergänzt zur Frage nach Hilfen für die Ukraine nach Auslaufen des ATM, dass eine Übergangslösung gefunden worden sei, innerhalb derer noch nicht feststehe, ob und welche Hilfen es geben werde. Zudem sei nach den Mitgliedstaaten gefragt worden, die die Vereinfachung der sozialen Konditionalität der GAP gefordert hätten. Das seien Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Rumänien gewesen.

Abg. **Marcel Bauer** (Die Linke) stellt die Nachfrage, wie sich die Bundesregierung zur Forderung der Abschaffung der sozialen Konditionalität stelle.

Esther Winterhoff (BMLEH, per Video) antwortet, dass die Bundesregierung noch keine Position dazu habe.

1. Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

2. Schriftlicher Bericht des BMLEH.



b) **Vorbericht zu der Tagung des Rates
"Landwirtschaft und Fischerei"
am 23. und 24. Juni 2025
Selbstbefassung SB 21(10)2**

Der **Vorsitzende** erklärt, es liege noch kein Vorbericht vor, daher könne der Ausschuss nur vorbehaltlich der Nachreichung eines schriftlichen Berichts Kenntnisnahme beschließen.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme vorbehaltlich des schriftlichen Vorberichtes der Bundesregierung.

Tagesordnungspunkt 3

Unterrichtung durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

**Ergebnisbericht über die 21. Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
vom 21. bis 23. Mai 2025 in Berlin
betreffend die Bereiche "Ernährung",
"Gesundheitlicher Verbraucherschutz" und
"Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz"**

Selbstbefassung SB 21(10)3

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) leitet ein, dass es drei TOPe zum Thema Ernährung gegeben habe: „Großmärkte zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen stärker nutzen“, „Rechtliche Hemmnisse für Lebensmittelspenden abbauen“ und „Bedeutung des LEH in der Ernährungsversorgung“. Fünf weitere Themen seien dem gesundheitlichen Verbraucherschutz gewidmet gewesen: „Nationale Meldepflicht im Lebensmittelrecht streichen“, „Verfälschung von Honig“, „Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements im gesundheitlichen Verbraucherschutz“, „Jugendschutz bei E-Zigaretten stärken“ sowie „Klaren Regulierungsrahmen für Tabakerzeugnisse schaffen“. Im Bereich Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz sei der TOP „Böllerverbotzonen in der Umgebung von Tierhaltungen“ abgesetzt und der TOP „Verbot des Handels von Wirbeltieren auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen“ beraten worden. Zu den Ernährungsthemen führt sie aus, im Wesentlichen sei

beschlossen worden, dass Großmärkte eine wichtige Rolle zur Eindämmung von Lebensmittelverlusten spielen könnten und der Bund eine geeignete Studie in Auftrag geben solle, mittels derer geprüft werden könne, wie in Großmärkten weiteres Potential für Lebensmittelspenden gehoben werden könne. Lebensmittelrettende Organisationen, insbesondere die Tafel Deutschland, benötigten besseren Zugang zu Großmärkten. Als zielführend habe die VSMK das vom BMLEH beauftragte Gutachten „Identifikation, Bewertung sowie Handlungsempfehlungen zu rechtlichen Hemmnissen bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und Weitergabe von Lebensmittelspenden“ begrüßt, das Handlungsempfehlungen enthalte, wie rechtliche Hemmnisse beseitigt werden könnten, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden und die Weitergabe von Lebensmitteln zu ermöglichen. Im Gutachten werde die Rechtsfigur des sogenannten karitativen Lebensmittelunternehmens vorgeschlagen, die nach Ansicht der VSMK auf EU-Ebene etabliert werden solle. Der Bund sei gebeten worden, das Thema auf der EU-Ebene weiterzuverfolgen, sowie auch eine für Lebensmittelspenden förderliche Steuergesetzgebung voranzubringen. Die VSMK habe dem LEH in Deutschland hier eine entscheidende Rolle zugeschrieben.

Zu den Themen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes seien folgende Ergebnisse aus der VSMK hervorzuheben. Die seinerzeit unter dem Eindruck des sog. Gammelfleisch-Skandals bzw. Dioxinskandals eingeführten nationalen Meldepflichten im Lebensmittelrecht sollten aus Sicht der VSMK unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen auf ihre Erforderlichkeit geprüft und abgeschafft werden. Das beziehe sich z. B. auf Meldungen nach § 44 Abs. 4a und 5a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, nach denen der Verantwortliche eines Labors unverzüglich die zuständige Behörde zu informieren habe, wenn er aufgrund einer vom Labor durchgeführten Analyse Grund zur Annahme habe, dass ein Lebens- oder Futtermittel einem Verbot unterliege. Da die Länder für den Vollzug der Regelungen zuständig seien, hätten sie festzustellen, wie sie den praktischen Nutzen der Meldepflichten für den Verbraucherschutz einschätzten.



Die VSMK unterstreiche das Ziel, Bürokratie sowohl für die Unternehmen als auch für die Überwachungsbehörden abzubauen.

Zum Thema „Verfälschung von Honig“ begrüße die VSMK die Initiative des Bundes, für eine schnelle Umsetzung der EU-Richtlinien zu sorgen, die dem Verbraucherschutz dienen, und u. a. die Herkunftskennzeichnung auszuweiten. In EU-Rechtsakten sollten zudem geeignete Analysemethoden für die amtlichen Überwachungen verankert werden. Zur Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements im gesundheitlichen Verbraucherschutz sehe die VSMK das Zusammenspiel des Bundes und der Länder auf einem guten Weg, das Thema solle auf der nächsten VSMK erneut aufgegriffen werden.

In Bezug auf die Regelungen für Tabakerzeugnisse und den Jugendschutz beim Konsum von E-Zigaretten forderten die Länder einen klaren Regulierungsrahmen für Tabakerzeugnisse und einen stärkeren Jugendschutz bei E-Zigaretten. Dazu gehörten ein Verbot werblicher Informationen, Vorgaben für Aufmachung und Design bei E-Zigaretten, die strengere Regulierung von Aromastoffen, ein Verbot von Menthol und allen Cannabinoiden in E-Zigaretten sowie konkrete technische Anforderungen für die Ausgestaltung von Kindersicherungen bei E-Zigaretten.

Ein Beschluss zu einem Böllerverbot in der Umgebung von Tierhaltungen sei nicht zustande gekommen, da der TOP mangels Einigkeit von den Ländern zurückgezogen worden sei. Für den Handel von Wirbeltieren auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen habe die VSMK die Notwendigkeit eines Verbotes unterstrichen. Der Bund sei gebeten worden, dieses im Tierschutzgesetz (TierSchG) zu verankern, wobei Nutztiere oder Pferde ausgenommen werden sollten. Das Verbot solle dabei nicht auf den gewerbsmäßigen Handel mit den genannten Tieren beschränkt sein, sondern auch den Handel zwischen privaten Personen erfassen.

Die Bundesregierung werde das Thema „Verfälschung von Honig“ aufgreifen. In der sog. EU-Frühstücksrichtlinie gebe es Vorgaben für die Herkunftskennzeichnung von Honig. Zum Thema der

Lebensmittelabfälle in Deutschland sei im Koalitionsvertrag festgelegt worden, bessere Lösungen zu finden. Im Jahr 2022 seien in Deutschland 10,8 Mio. t Lebensmittelabfälle entsorgt worden. Hier müsse, auch sektorübergreifend, nach guten Möglichkeiten zur Reduzierung gesucht werden, dabei spiele der LEH und vor allem die Großmärkte eine besondere Rolle.

Abg. **Dr. Zoe Mayer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) greift zum einen das Thema Verbot des Handels von Wirbeltieren auf öffentlichen Flächen auf. Der Entwurf zur Novellierung des Tierschutzgesetzes (TierSchG), das nach der ersten Lesung im Bundestag zusammen mit der Regierungskoalition geplatzt sei, liege noch in der Schublade. Ihre Fraktion freue sich, wenn die Novellierung des TierSchG wieder aufgegriffen werde. Es lägen bereits umfassende juristische Prüfungen vor, was im Rahmen eines neuen TierSchG alles möglich sei, um ein solches Verbot, wie es die VSMK fordere, durchzusetzen. Konkret wolle sie wissen, wann das TierSchG reformiert werden solle. Zum anderen bittet sie um weitere Auskünfte zum Verbraucherschutz im Bereich der Lebensmittel. Ein Dauerthema im Ausschuss, die *Shrinkflation*, sei auch im Rahmen dieses Berichts thematisiert worden. Sie begrüße die Forderung, dass innerhalb eines Übergangszeitraums von zwei Monaten klar kenntlich gemacht werden müsse, wenn sich der Inhalt von Produkten verändere bzw. verringere, und dass dies durch ein größeres *Label* oder einer Mengenangabe auf der Verpackung geschehen solle. Damit könne verhindert werden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher getäuscht würden, wenn sie die übliche Verpackung kauften. Sie fragt, ob die Bundesregierung eine bessere Verpackungskennzeichnung für Produkte plane, die von der *Shrinkflation* betroffen seien.

Abg. **Dieter Stier** (CDU/CSU) verweist auf die Äußerung der PStn, dass die Verbraucherschutzminister den Bund zur Änderung des TierSchG aufgefordert hätten. Seiner Meinung nach habe Deutschland das beste Tierschutzgesetz der Welt, deshalb müsse es nicht ständig geändert werden. U. a. der Handel mit Wirbeltieren im öffentlichen Raum, mit Ausnahme von Nutztieren und Pferden stelle für ihn ein Problem dar. Die Formulierung „Nutztiere



und Pferde“ sei falsch, Pferde seien Nutztiere. Das geforderte Verbot des legalen Handels begründeten die Verbraucherschutzminister damit, dass der illegale Handel ohne Kontrollen stattfinde und dabei Tierschutzbestimmungen missachtet würden. Missstände beim legalen gewerbsmäßigen und privaten Handel, die ein Verbot rechtfertigen würden, hätten die Verbraucherschutzminister nach seiner Kenntnis nicht vorgetragen.

Unabhängig davon bekenne sich der Koalitionsvertrag eindeutig zum Erhalt von Tierbörsen und Tiermärkten. Ein Handelsverbot auf öffentlichen Flächen könne einen großen Spagat bedeuten. Er erkundigt sich, wie viele Tierschutzverstöße beim legalen Handel der Bundesregierung bekannt seien, die ein Verbot des legalen Handels rechtfertigen würden, und für welche Zeiträume in den vergangenen Jahren es hierzu verlässliche Daten aus seriösen Quellen gebe, die nicht ausschließlich von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) vorgelegt worden seien. Zudem fragt er, wie die Bundesregierung den Beschluss der VSMK bewerte, sowohl den gewerbsmäßigen und als auch den privaten Handel mit Wirbeltieren zu verbieten, zumal der Koalitionsvertrag ein mögliches Verbot enthalte, aber nicht in dieser Form. Außerdem bittet er um Auskunft zu Bedenken hinsichtlich möglicher wirtschaftlicher Folgen des Verbots und zu den Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung diesen begegnen wolle.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) vermutet, dass bei der erwähnten Einbeziehung der Großmärkte in die Lebensmittelweitergabe an gemeinnützige Organisationen die Aufrechterhaltung der Kühlkette eine Herausforderung darstellen könne, die näher betrachtet werden müsse. Zudem gehöre der Lebensmittelhandel zur kritischen Infrastruktur. Die Auswertung der Studie „Identifikation, Bewertung sowie Handlungsempfehlungen zu rechtlichen Hemmnissen bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und Weitergabe von Lebensmittelspenden“ begrüße sie sehr, die Umsetzung der darin enthaltenen Vorschläge werde vom Parlamentskreis Tafel verfolgt.

Mit der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Änderung des TierSchG sollten nur bestimmte Regelungen aufgegriffen werden, deren Umsetzung mach-

bar sei. Der anonyme Online-Handel, vor allem mit Hundewelpen, die oft illegal verkauft würden, solle stark beschränkt werden. Nicht alle legalen Handelsmöglichkeiten sollten verboten werden, sondern nur diejenigen, die dem Tierwohl zuwiderliefen. Sie interessiere, wie der Zeitplan für die Umsetzung des Verbotes aussehe.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) führt aus, auf der VSMK, außerhalb der Bereichs Ernährung oder gesundheitlicher Verbraucherschutz, sei unter TOP 15 das Thema Mogelpackungen behandelt worden, und fragt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung plane, um diese grundsätzlich zu verhindern, und ob Mogelpackungen unter Strafe gestellt oder mit Gebühren sanktioniert würden bzw. ob es eine Kontrolle oder Aufsicht geben solle. Beim Thema „Gesundheitlicher Verbraucherschutz“ habe die PStn erwähnt, dass Meldepflichten geprüft und mit dem Ziel des Bürokratieabbaus ggf. abgeschafft werden sollten. Sie betont, Bürokratieabbau dürfe nicht gleichgesetzt werden mit Abbau von Standards und generellen Kontrollen. Anfang April habe es erhebliche Hygieneprobleme in Kaufland-Märkten gegeben, die Warnsignal sein sollten. Zur Lebensmittelverschwendung erkundigt sie sich, welche juristischen Möglichkeiten aus Sicht der Bundesregierung bestünden, Kennzeichnungsfehler von Lebensmitteln durch Aushänge o. ä. zu korrigieren, damit diese nicht weggeworfen werden müssten.

Abg. **Bernd Schuhmann** (AfD) bezieht sich auf die Einbeziehung der Großmärkte bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen und fragt, wie die Abgrenzung von Großmärkten zum LEH gehandhabt werden solle. Die Einfuhr von verfälschtem Honig werde aus seiner Sicht durch Freihandelsabkommen erleichtert. Er fragt, welche Schutzmaßnahmen und Kontrollmechanismen zur Aufrechterhaltung des deutschen Qualitätsstandards die Bundesregierung in Bezug auf Honigimporte aus MERCOSUR-Staaten, insbesondere Brasilien, plane.

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) antwortet auf die Frage von Abg. Dr. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), dass die Bundesregierung keine festgelegte Position zum Handelsverbot von Wirbeltieren auf öffentlichen Plätzen habe und keine generelle Überarbeitung des TierSchG plane.



Auch zu möglichen Unterschieden für den gewerblichen oder privaten Handel gebe es keine verbindliche Position. Gleiches gelte für Maßnahmen, mit denen der Verbraucher besser erkennen könne, dass Verpackungsgrößen, Inhalte oder Grammangaben verändert worden seien. Hier müsse sich ihr Haus mit dem für Verbraucherschutz zuständigen BMJV abstimmen. Bisher habe sich die Bundesregierung nicht auf eine Vorgehensweise festgelegt, wie auch mit juristischen Lösungen eine bessere Aufklärung der Verbraucher und ein transparenterer Verbraucherschutz praktiziert werden könne. Außer dem speziellen Fokus auf den Online-Handel gebe es keinerlei weitere Festlegungen der Bundesregierung oder des BMLEH zu einer Änderung des TierSchG.

Die Frage von Abg. Dieter Stier (CDU/CSU) zu Verstößen gegen Tierschutzvorgaben könne sie ad hoc nicht beantworten, das BMLEH werde vorliegende Zahlen nachreichen. Mögliche wirtschaftliche Folgen des Verbots des Handels auf öffentlichen Plätzen würden geprüft und bewertet, bevor ein Gesetzentwurf vorgelegt werde. Bislang sei darüber noch nicht beraten worden. Zu den von Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD) angesprochenen Themen der kritischen Infrastruktur bezüglich der Lebensmittelversorgung im Krisenfall und der möglichen Unterbrechung von Kühlketten biete sie die Zusammenarbeit ihres Hauses mit dem Parlamentskreis Tafel an, um gemeinsam Verbesserungen erreichen zu können. Bei den von Abg. Ina Latendorf (Die Linke) erwähnten Kennzeichnungspflicht bei Moggelpackungen gebe es bisher keine festgelegte Vorgehensweise. Ein Verzicht auf nationale Meldepflichten im Zuge des Bürokratieabbaus sei eine Forderung der Länder auf der VSMK gewesen, die das BMLEH aufgreife und prüfe. Konkrete Details seien noch nicht festgelegt worden. Das gleiche gelte für rechtliche Regelungen zur Weitergabe von Lebensmitteln. Auch hier stehe man am Beginn der Beratungen. Das BMLEH halte das Thema für sehr wichtig und wolle weitere Schritte in die Wege leiten, die sich an den Forderungen der VSMK orientierten. Eine Diskussion zur Abgrenzung von LEH und Großmärkten, die Abg. Bernd Schuhmann (AfD) angesprochen habe, sei nicht zielführend. Die Verwendung von Lebensmitteln, die andernfalls verderben oder weggeworfen werden müssten, stehe ebenso im Vordergrund wie die Stärkung von

Verwertungsketten. Vorgaben bei der Einfuhr von Lebensmitteln im Rahmen von Freihandelsabkommen, z. B. aus den MERCOSUR-Staaten, müssten auf Ebene der EU diskutiert werden, das gelte sowohl für bestehende Richtlinien als auch für eine Weiterentwicklung dieser für sämtliche Nahrungs- und Lebensmittel, die im Rahmen von Handelsabkommen eingeführt würden. Erst dann könnten entsprechende Schritte auf nationaler Ebene folgen.

1. Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

2. Schriftlicher Bericht des BMLEH.

Tagesordnungspunkt 4

Bericht der Bundesregierung

zu dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beauftragten "Gutachten zur Vereinbarkeit des EU-Vorschlags für eine Verordnung über mit bestimmten neuen genomischen Techniken (NGT) gewonnenen Pflanzen mit dem Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit" der Universität Freiburg vom 9. April 2025

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 27. Mai 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)4

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) erläutert, bei der Diskussion auf EU-Ebene um die Sonderregelung von bestimmten mit neuen genomischen Techniken (NGT) veränderten Pflanzen außerhalb des Gentechnikrechtes seien verschiedene Interessen abzuwägen und in Ausgleich zu bringen, wie bereits in TOP 1 der Ausschusssitzung angesprochen worden sei. Neben Forschung und Entwicklung sowie den unterschiedlichen landwirtschaftlichen Erzeugungen seien die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern betroffen. Darüber hinaus seien die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, im Besonderen die in völkerrechtlichen Verträgen. Einschlägig in diesem Fall seien die internationalen Vereinbarungen für den Handel und Umgang mit sog. lebenden veränderten Organismen (LMOs). Das Cartagena-Protokoll der Vereinten Nationen (UN) über die biologische Sicher-



heit setze Standards in Bezug auf das grenzüberschreitende Verbringen dieser LMOs. Darin seien drei zentrale Maßnahmen vorgeschrieben: Risikobewertung, Anmelde- und Mitteilungspflichten sowie Kennzeichnungsvorgaben.

Anfang vergangenen Jahres habe das BMEL bei Prof. Dr. Silja Vöneky von der Universität Freiburg ein Gutachten zur Vereinbarkeit des NGT-Verordnungsvorschlages mit dem Cartagena-Protokoll in Auftrag gegeben. Das Gutachten sei Ende März 2025 vorgelegt und im April 2025 auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht worden. Das Gutachten vertrete die Auffassung, dass alle NGT-Pflanzen unter die LMO-Definition fielen und folglich Vorgaben nach dem Protokoll einzuhalten seien. Nach dem Gutachten halte der Verordnungsvorschlag die Vorgaben zur Risikobewertung ein. Die Anmelde- und Mitteilungspflichten sowie die Kennzeichnungsvorgaben im Handel mit Drittstaaten würden hingegen für NGT-1-Pflanzen nicht eingehalten. Der Regulierungsvorschlag müsse nachgebessert werden, um eine ausreichende Information von Drittstaaten und eine Rückverfolgbarkeit im Sinne des Protokolls zu sichern. Die Bundesregierung habe die wesentlichen Entscheidungsträger, vor allen Dingen die EU-Kommission und die polnische Ratspräsidentschaft auf das Gutachten hingewiesen. Die EU-Kommission teile die rechtliche Einschätzung dieses Gutachtens nicht und habe wiederholt betont, dass der NGT-Regelungsvorschlag aus ihrer Sicht mit dem Cartagena-Protokoll vereinbar sei. Dabei verweise sie auf das Ergebnis der WTO-Notifizierung des Vorschlages, in der es keine Einwände gegen die vorgesehene Kennzeichnungsregulierung gegeben habe. Aktuell befinde sich der NGT-Verordnungsvorschlag im Trilog-Verfahren. Das EP fordere zwar eine Kennzeichnung über die Kette, das beziehe sich nach Kenntnis des BMLEH nicht auf das Cartagena-Protokoll. Der Rat schließe sich mehrheitlich der Auffassung der EU-Kommission an. Die Bundesregierung halte eine solche Festlegung für verfrüht und sehe das Gutachten als nicht bindend an. Der Koalitionsvertrag sehe im Übrigen vor, dass Biotechnologie als Schlüsseltechnologie zu ermöglichen und zu fördern sei. Daher müsse auf EU-Ebene ein tragfähiger Kompromiss erreicht werden, der zu gesellschaftlicher Akzeptanz im Umgang mit NGT beitrage. Die

Bundesregierung werde sich mit Blick auf Chancen und Risiken über eine gemeinsame Position abstimmen.

Abg. **Karl Bär** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) unterstreicht, dass es aus seiner Sicht keinerlei Veränderungen des bewährten Rechtsrahmen für Gentechnik in der EU bedürfe. Nach der intensiven Lektüre des Gutachtens stelle er fest, dass das BMLEH und die Gutachterin, Prof. Dr. Vöneky diese Haltung nicht teilten. Außerdem lese er aus dem Gutachten eher Zweifel an der handwerklichen Ausführung des Verordnungsvorschlags der EU-Kommission. Im Gutachten sei ersichtlich, dass sich Prof. Dr. Vöneky in einem juristischen Rahmen bewege, in dem sie bewusst mit unterschiedlichen Einschätzungen argumentiere. Die EU-Kommission teile ihre Einschätzung in Bezug auf das Cartagena-Protokoll nicht, daher stelle er die Frage, ob aus Sicht der Bundesregierung nicht ein Risiko bestehen könne, dass Wirtschaftsbeteiligte in Gerichtsverfahren mit komplexen internationalen Rechtsfragen allein gelassen würden, wenn im Trilogverfahren zum Verordnungsvorschlag dieses Problem nicht eindeutig gelöst werde. Zudem könnten Pflanzen aus der NGT-1-Kategorie gleichzeitig unter die Novel-Food-Verordnung fallen und müssten unter Umständen nicht mehr geprüft werden. Er fragt, wer das Haftungsrisiko trage, wenn Produkte der Positivliste von der Novel-Food-Verordnung mit beispielsweise einem NGT-Organismus, der für ein *Prolonged Shelf Life*, also eine längere Haltbarkeit, Sorge, ungeprüft angeboten würden. Alternativ wolle er wissen, ob in solchen Fällen eine gesonderte Prüfung erforderlich sei. Im Gutachten werfe Prof. Dr. Vöneky die Frage auf, ob in der NGT-1-Kategorie transgene Pflanzen mit Fremd-DNA eindeutig ausgeschlossen seien. Das gehe aus dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission nicht klar hervor und werde seines Wissens auch nicht im Trilog thematisiert. Er bittet um die Einschätzung der Bundesregierung, ob mit den vorliegenden Vorschlägen ausgeschlossen werden könne, dass eine transgene Pflanze unter die NGT-1-Kategorie falle.

Abg. **Stephan Protschka** (AfD) moniert, das Gutachten sei einseitig und von BM a.D. Cem Özdemir in Auftrag gegeben worden, um einen Nachfolger



öffentlich unter Druck zu setzen. Aus seiner Sicht sabotierten die Ergebnisse des Gutachtens gezielt Fortschritt, Innovation und Ernährungssicherheit. Das sei allerdings unwesentlich, da das BMLEH das Gutachten nicht als bindend ansehe. Er erkundigt sich, ob das BMLEH die Finanzierung des Gutachtens öffentlich machen könne oder ob bekannt gegeben werden könne, dass der Forschungsauftrag mit dem Ziel vergeben worden sei, ein erwünschtes Ergebnis zu erzielen, und die Bewertung daher nicht ganz wissenschaftlich objektiv erfolgt sei. Zudem interessiere er sich dafür, ob bei der Erstellung des Gutachtens Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Einfluss hätten nehmen können. Solche Informationen könne BM Alois Rainer sicherlich auch öffentlich machen. Daneben fragt er, ob BM Alois Rainer sich gegen die Ausweitung von Biopatenten auf neue Züchtungsmethoden, wie z. B. CRISPR-Cas, positioniere, um insbesondere kleine und mittelständische Züchtungsunternehmen zu schützen.

Abg. **Isabel Mackensen-Geis** (SPD) bittet um Auskunft, wie das BMLEH den Widerspruch zwischen dem Gutachten der Universität Freiburg und der Einschätzung der EU-Kommission zur Vereinbarkeit des Verordnungsvorschlags zu NGT mit dem Cartagena-Protokoll bewerte und welche konkreten Schritte die Bundesregierung plane, um im weiteren EU-Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass die Anforderungen des Cartagena-Protokolls insbesondere zu Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit auch für Pflanzen der NGT-1-Kategorie eingehalten würden. Außerdem erfragt sie, wie das BMLEH im Rahmen der Verhandlungen auf EU-Ebene die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere Transparenz und Wahlfreiheit, wirksam vertreten wolle.

Abg. **Christoph Frauenpreiß** (CDU/CSU) bedankt sich bei der PStn für den ausführlichen Bericht zu einem sehr komplexen Thema. Die Kommission teile die im Gutachten der Universität Freiburg niedergelegte Auffassung ausdrücklich nicht, daher müsse nun auf die Entscheidung auf EU-Ebene gewartet werden. Er begrüßt ausdrücklich den transparenten Umgang des BMLEH mit dem Gutachten, der eine breite Diskussion ermögliche und einen Beitrag zum Meinungsbildungsprozess leiste. Die Arbeit sei ein Beitrag zu einer laufenden und komplizierten Verhandlung, man dürfe sie aber nicht als Handlungsanweisung sehen.

Abg. **Sascha Wagner** (Die Linke) dankt ebenfalls für die Ausführungen zu dem Gutachten. Dennoch ergäben sich für seine Fraktion zwei Nachfragen. Zum einen bittet er um Auskunft, ob aus Sicht der Bundesregierung die rechtliche Möglichkeit bestehe, darauf hinzuwirken, Pflanzen der Kategorie NGT-1 und NGT-2 nicht als Pflanzen zu deklarieren, um somit von vorneherein eine signifikante Unterscheidung zu nicht genetisch veränderten Pflanzen herbeizuführen. Zum anderen fragt er, ob die Bundesregierung die Einsetzung einer Ethikkommission zur Bewertung und Technikfolgenabschätzung von NGT plane.

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) berichtet zu den Fragen von Abg. Karl Bär (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), dass die Bundesregierung am Anfang des Prozesses stehe und diesen ergebnisoffen begleite. Das BMLEH teile seine Rechtsauffassung nicht. Detailfragen wie die zur Haftung müssten im weiteren Verlauf der Verhandlungen geklärt werden. Bevor es keine hieb- und stichfesten Auswertungen sowie Bewertungen zu Risiken und Haftungsfragen bei transgenen Pflanzen gebe, seien keine seriösen Aussagen möglich, wie Gefahren minimiert werden könnten und wer dafür hafte. Das BMLEH wolle den Vorgang trotz aller kritischer Bewertung offen verfolgen, daher gebe es noch keine Position der Bundesregierung zu den aufgeworfenen Fragen. Die Entwicklung werde unter Berücksichtigung des Cartagena-Protokolls und der weiteren Entwicklung der Beratungen abgewartet und unter Einbeziehung der jeweiligen fachlichen Expertise bewertet. Die Position sowohl des BMLEH als auch der EU-Kommission habe sie darlegt. Das BMLEH werde darauf achten, den Prozess im Sinne aller berechtigten Interessen ergebnisoffen weiterzuführen. Zudem werde dieser, wie von Abg. Isabel Mackensen-Geis (SPD) erfragt, in den jeweiligen Fachgremien der EU aktiv mit Fachstellenbeteiligung, auch durch Mitarbeiter aus dem BMLEH, begleitet. Auch bei den Verbraucherschutzinteressen sei Grundlage das Cartagena-Protokoll. Ebenso gelte in diesem Zusammenhang, dass sich die Beratungen im Anfangsstadium befänden und die Abwägung aller berechtigter Interessen im Vordergrund stehe. Zur Beauftragung des Gutachtens antwortet sie, dass in solchen Fällen das jeweilige Fachressort bestimme, welche Zuarbeit und externe Expertise für Gesetzgebungsvorhaben benötigt würden.



Abg. **Stephan Protschka** (AfD) stellt die Nachfrage, wie sich BM Alois Rainer zu Biopatenten auf neue Züchtungsmethoden positioniere, um den Schutz von kleinen und mittelständischen Züchtungsunternehmen zu gewährleisten.

PStn **Martina Englhardt-Kopf** (BMLEH) erwidert, es gebe keine festgelegte Position zur Patentierung oder zum Schutz von mittelständischen Unternehmen. In einem so frühen Stadium dürfe es noch keine Vorfestlegung geben. Daher könne sie die Frage, ob es Möglichkeiten gebe, die Pflanzen der Kategorien NGT 1 oder NGT 2 anders zu deklarieren, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Zu Fragen der Ethik sollten der Ethikrat sowie weitere Fachstellen bei der Bewertung des Gesamtprozesses einbezogen werden, bevor die Bundesregierung ihr Votum auf EU-Ebene abgebe. Mit einer Beteiligung des Ethikrates sei vermutlich eine eigene Kommission nicht erforderlich, sie wolle aber einer diesbezüglichen Entscheidung nicht vorweggreifen. Alle Facetten dieses sehr komplizierten und anspruchsvollen Prozesses müssten beleuchtet werden, um letztendlich allen Interessen gerecht werden und im weiteren Verlauf qualifizierte Abwägungsentscheidungen treffen zu können.

Hedwig Emmerig (BMLEH, per Video) ergänzt zur Frage zum Haftungsrisiko, dass die Novel Food-Verordnung ein anderes, eigenständiges Regelwerk sei. Daher müsse eine Prüfung nach den Regelungen der Novel Food-Verordnung durchgeführt werden, wenn Pflanzen der Kategorie NGT 1 unter ihre Vorgaben fielen. Transgene NGT-Pflanzen seien nach dem Verordnungsvorschlag ausgeschlossen, der klar festlege, dass NGT-Pflanzen nur vorhandenes genetisches Material aus dem Genpool der Züchter enthalten dürften. Das seien in der Regel sexuell kompatible Pflanzen, die mit den herkömmlichen Züchtungsmethoden ebenfalls kreuzbar seien. Zur Frage nach der Finanzierung des Gutachtens erklärt sie, es habe aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Summe keine öffentliche Ausschreibung gegeben. In solchen Fällen könne ein Vergabeverfahren gewählt werden, bei dem geeignete Bieter, hier insgesamt drei, um ein Angebot gebeten

würden. NGOs seien selbstverständlich nicht beteiligt gewesen. Der Auftrag sei neutral und ergebnisoffen formuliert gewesen. Das BMEL habe im Vorfeld nicht einschätzen können, welches Ergebnis zu erwarten war. Das beste und günstigste Angebot sei ausgewählt und der Auftrag vergeben worden. Prof. Dr. Vöneky, das wolle sie betonen, sei eine sehr renommierte Völkerrechtlerin, daher habe sich das BMEL gefreut, dass sie ein Angebot abgegeben habe. Die genaue Summe, die Prof. Dr. Vöneky für ihre Arbeit gefordert habe, dürfe sie nicht offenlegen. Interministeriell sei eine Obergrenze von 25.000 Euro für solche Verfahren festgelegt worden. Das sei ein grober Anhaltspunkt.

Abg. **Karl Bär** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) macht deutlich, dass die Wissenschaftlichkeit eines Gutachtens nicht deshalb angezweifelt werden dürfe, wenn die Inhalte nicht der eigenen Meinung entsprächen. Wissenschaftliche Erkenntnisse seien nötig als gemeinsame Basis von Diskussionen, die zu politischen Entscheidungen führten. Viele Ergebnisse des Gutachtens entsprächen auch nicht seiner politischen Haltung. Er verstehe auch, warum das BMLEH manches anders sehe als das EP, das habe strukturelle Gründe. Es sei nicht sinnvoll, die Wissenschaft anzugreifen, wenn diese unerwünschte Erkenntnisse gewinne. Daher wünsche er sich, dass die Bundesregierung die Wissenschaft gegen Angriffe verteidige.

Der **Vorsitzende** stellt fest, es gebe keine offenen Fragen mehr und schließt die Sitzung.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung: 10.41 Uhr

gez. Hermann Färber, MdB
Vorsitzender